I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación de generación eléctrica de origen eólico denominada «Las Quemadillas» y de la subestación «Las Quemadillas 132/30 kV», a ubicar en los términos municipales de Ampudia y Santa Cecilia del Alcor (Palencia), promovido por «Eólica Las Quemadillas, S.L.». Expte.: NIE 4298.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Mediante Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia de fecha 24 de abril de 2023, publicada en el B.O.C. y L. n.º 89, de fecha 11 de mayo de 2023, se otorga autorización administrativa previa a la instalación de generación eléctrica de origen eólico denominada «Las Quemadillas» y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Ampudia, Santa Cecilia del Alcor, Dueñas, Tariego de Cerrato y Hontoria de Cerrato (Palencia), promovido por Eólica Las Quemadillas S.L. Expte.: NIE 4298. El proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental Favorable, otorgada mediante Orden MAV/69/2023, de 18 de enero, por la que se dicta declaración de impacto ambiental sobre el proyecto modificado del parque eólico «Las Quemadillas» y su infraestructura de evacuación, SET «Las Quemadillas 132/30 kV» y LAT 132 kV «SET Las Quemadillas-SET Hontoria», en los términos municipales de Ampudia, Santa Cecilia del Alcor, Dueñas, Tariego de Cerrato y Hontoria de Cerrato (Palencia), promovido por «Eólica Las Quemadillas, S.L.».

Segundo.– Con fecha 18 de diciembre de 2023, la mercantil Eólica Las Quemadillas, S.L. solicitó la segregación del expediente NIE 4298, de forma que permanecieran en el mismo el parque eólico «Las Quemadillas» y la SET «Las Quemadillas 132/30 kV», iniciándose expediente separado para la LAT 132 kV «SET Las Quemadillas-SET Hontoria». En consecuencia, la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental de 2023 comprendían también la línea de evacuación y, por ello, los términos municipales de Dueñas, Tariego de Cerrato y Hontoria de Cerrato, mientras que la autorización administrativa de construcción de 5 de febrero de 2024, y la presente declaración de utilidad pública, quedan circunscritas al parque eólico y a su subestación, en los términos municipales de Ampudia y Santa Cecilia de Alcor.

Tercero.– Mediante Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia de fecha 5 de febrero de 2024, se otorga autorización administrativa de construcción a la instalación de generación eléctrica de origen eólico denominada

«Las Quemadillas» y a la subestación «Las Quemadillas 132/30 kV, en los términos municipales de Ampudia y Santa Cecilia del Alcor (Palencia), promovido por Eólica Las Quemadillas S.L. Expte.: NIE 4298, cuyas principales características son:

– 9 aerogeneradores de 5.500 kW/u, 120 m de altura de buje y 158 m de diámetro de rotor, con una potencia total instalada de 49,5 MW.

– Red de alta tensión subterránea a 30 kV, de interconexión de los aerogeneradores para la evacuación de la energía del parque eólico hasta la subestación eléctrica 132/30 kV SET- Las Quemadillas.

– Subestación transformadora 132/30 kV, denominada SET–Las Quemadillas, para la evacuación de la energía eléctrica generada por los parques eólicos «Las Quemadillas» y «Valparaíso»

Cuarto.– Con fecha 18 de julio de 2024 la mercantil Eólica Las Quemadillas S.L.U, presenta, ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, solicitud de la declaración, en concreto, de la utilidad pública de la instalación referenciada.

Quinto.– Con fecha de 12 de septiembre de 2024 se publica, en el Boletín Oficial de Castilla y León, (Boletín n.º 178) información Pública de la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto y modificado relativos a la instalación de producción de energía eléctrica de origen eólico denominada «Las Quemadillas» , así como de la subestación transformadora «Las Quemadillas 132/30 kV», en los términos municipales de Ampudia y Santa Cecilia del Alcor (Palencia), promovido por Eólica Las Quemadillas S.L. Expte.: NIE 4298.

Sexto.– Con fecha de 31 de octubre de 2024 se publica, en el Boletín Oficial de Castilla y León, (Boletín n.º 231), corrección de errores del anuncio de información Pública de la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto y modificado del proyecto relativos a la instalación de producción de energía eléctrica de origen eólico denominada «Las Quemadillas», así como de la subestación transformadora «Las Quemadillas 132/30 kV» y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Ampudia y Santa Cecilia de Alcor (Palencia), promovido por Eólica Las Quemadillas S.L. Expte.: NIE 4298.

Séptimo.– Asimismo, se publica en el B.O.P. de fechas 21 de octubre de 2024 y 28 de octubre de 2024, en el Diario Palentino y en el Portal de Energía y Minería de la Junta de Castilla y León, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ampudia y en el Ayuntamiento de Santa Cecilia del Alcor.

Octavo.– Durante este periodo no se presentan alegaciones a la declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto.

Noveno.– Paralelamente, y de conformidad con el artículo 24.6 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se notifica individualmente a cada uno de los particulares afectados por la instalación con los que la mercantil Eólica Las Quemadillas S.L., no había alcanzado un acuerdo previo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La competencia para dictar resolución viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía por delegación del Delegado Territorial, en virtud de los dispuesto en la Resolución de 9 de marzo de 2023 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en Palencia, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas (B.O.C. y L. n.º 53, de 17 de marzo de 2023), en relación con el artículo 5.2 a) del Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º: 204, de 22 de octubre de 2018).

Segundo: En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

– Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y en concreto la Disposición transitoria.

– Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

– Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

– Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

– Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.

– Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

– Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

– El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica

– Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

– Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.

Tercero.– Se cumplen, en concreto, los siguientes puntos del Artículo 25 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León:

– El promotor acredita el ofrecimiento de acuerdo con todos los titulares de la RBDA de la solicitud de declaración de utilidad pública mediante cartas certificadas.

– Se ha llegado a acuerdos con más del 50% de los particulares titulares de las parcelas tanto en número como en superficie.

Cumplidos los trámites reglamentariamente exigidos, por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular aplicación, y a propuesta de la sección de energía, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

RESUELVE

Único.– Declarar, en concreto, la Utilidad Pública de la citada instalación eléctrica, lo que llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, propio o comunal de la provincia o municipio, obras y servicios de estos o zonas de servidumbre publica y todo en relación a los bienes y derechos afectados. Las ocupaciones temporales se entenderán exclusivamente durante el periodo que se ejecuten las obras de construcción de la instalación eléctrica y todo ello en relación con los bienes y derechos afectados.

En el anexo de esta Resolución se incluye la relación de los bienes y derechos afectados.

Esta declaración se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución de la obra.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Palencia, 6 de octubre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,
Fdo.: José María Casas Inclán

ANEXO I

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS (PE QUEMADILLAS)

N.º DE ORDEN	DATOS PROPIETARIOS	DATOS PARCELA AFECTADA					AFECCIONES											
	TITULAR	TÉRMINO MUNICIPAL	POLÍGONO	PARCELA	REFERENCIA CATASTRAL	USO	Pleno dominio				Superficie permanente de paso		Superficie de afección	Ocupación temporal				
							Cimentación	Vial	Plataforma	SET	Vuelo aerogenerador	Zanja	Zanja	Vial	Plataforma	Campa de Acopio	Zanja	SET
1	PEINADOR ANTOLIN JOSE ANTONIO	AMPUDIA	315	05065	34010A31505065	Agrario		119,98				68,05	742,89				674,84	
2	PEINADOR ANTOLIN JOSE ANTONIO	AMPUDIA	315	05078	34010A31505078	Agrario		122,16				27,23	484,08				456,85	
3	EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CAFERCA SA	AMPUDIA	316	05013	34010A31605013	Agrario		12,66										
4	EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CAFERCA SA	AMPUDIA	316	05025	34010A31605025	Agrario		333,65				48,84	463,85				415,01	
5	EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CAFERCA SA	AMPUDIA	316	05026	34010A31605026	Agrario		16,77				220,05	2431,15				2211,10	
6	GERO IBAÑEZ MARIA GUADALUPE	AMPUDIA	317	00011	34010A31700011	Agrario		418,52				7,52	37,93				30,41	
7	MARTIN DIEZ JOSE IGNACIO	SANTA CECILIA DEL ALCOR	003	00009	34167A00300009	Agrario		291,65										
8	MARTIN LEON JOSE IGNACIO	SANTA CECILIA DEL ALCOR	003	00010	34167A00300010	Agrario		88,50										
9	ABRIL RODRIGUEZ LUCIA	SANTA CECILIA DEL ALCOR	004	05007	34167A00405007	Agrario		47,69										
10	MARTIN LEON MARIA LORETO	SANTA CECILIA DEL ALCOR	003	00011	34167A00300011	Agrario		186,01										

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS O DE INTERÉS GENERAL
(PE QUEMADILLAS)

N.º DE ORDEN	DATOS PROPIETARIOS	DATOS PARCELA AFECTADA					AFECCIONES											
							Pleno dominio				Superficie permanente de paso		Superficie de afección	Ocupación temporal				
	TITULAR	TÉRMINO MUNICIPAL	POLÍGONO	PARCELA	REFERENCIA CATASTRAL	USO	Cimentación	Vial	Plataforma	SET	Vuelo aerogenerador	Zanja	Zanja	Vial	Plataforma	Campa de Acopio	Zanja	SET
1	JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS CENTRALES	AMPUDIA	316	09011	34010A31609011	Agrario		398,39				357,43	6704,09				6346,66	
2	DELEGACION PROVINCIAL, DE ECONOMIA Y HACIENDA DE PALENCIA MEH	AMPUDIA	318	00007	34010A31800007	Agrario		22,34				35,91	392,05				356,14	
3	JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS CENTRALES	AMPUDIA	316	09013	34010A31609013	Agrario		942,44				117,90	1252,57				1134,67	
4	JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS CENTRALES	AMPUDIA	316	09015	34010A31609015	Agrario		36,02				25,58	246,99				221,41	
5	JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS CENTRALES	AMPUDIA	316	09016	34010A31609016	Agrario		27,99				370,97	3354,12				2983,15	
6	JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS CENTRALES	AMPUDIA	317	09009	34010A31709009	Agrario		257,23				36,78	210,21				173,43	
7	MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION	AMPUDIA	315	09001	34010A31509001	Agrario							10,57				10,57	
8	UNIDAD DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO DE PALENCIA	SANTA CECILIA DEL ALCOR	004	05013	34167A00405013	Agrario		372,34				9,67	109,28				99,61	
9	AYUNTAMIENTO DE SANTA CECILIA DEL ALCOR	SANTA CECILIA DEL ALCOR	004	05080	34167A00405080	Agrario		78,76										
10	AYUNTAMIENTO DE SANTA CECILIA DEL ALCOR	SANTA CECILIA DEL ALCOR	004	05200	34167A00405200	Agrario		311,39				14,12	99,49				85,37	
11	AYUNTAMIENTO DE SANTA CECILIA DEL ALCOR	SANTA CECILIA DEL ALCOR	003	09004	34167A00309004	Agrario		4897,28				156,24	802,76				646,52	
12	MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION	SANTA CECILIA DEL ALCOR	004	09001	34167A00409001	Agrario		24,17										

CV: BOCYL-D-20102026-203-9